

1501177-04.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA, registrado civilmente como KARL ANDERSON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

KARL ANDERSON DA SILVA nome social FERNANDA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501177-04.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501177-04.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA, registrado civilmente como KARL ANDERSON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

KARL ANDERSON DA SILVA nome social FERNANDA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 23h10min, na Rua Amazonas, 28, Vila Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

A ré foi presa em flagrante. Às fls. 69/71, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A fls. 91, foi recebida a denúncia. A ré foi devidamente citada (fls. 98) e apresentou resposta à acusação (fls. 102).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação, e a ré foi interrogada (fls. 129/157).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da acusada nos termos da denúncia (fls. 161/168).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição da ré, por entender que não há prova suficiente para a condenação (fls. 172/179).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

A vítima, André Yuiti Oão, disse que no dia dos fatos tinha saído da maternidade, pois tinha deixado a esposa dele lá, oportunidade em que estava se dirigindo à casa de um amigo para deixar a chave da residência do declarante com ele. Relatou que parou no semáforo em determinada rua em que estava subindo, momento em que a ré o abordou e pediu carona até logo mais à frente, oportunidade em que o declarante respondeu que não poderia pois estava ocupado, ocasião em que a ré adentrou o veículo pela janela e falou ao declarante que era para ele seguir. Narrou que continuou com o veículo parado e falou à ré que era para ela descer, uma vez que naquele momento não poderia levar ninguém, ocasião em que a ré pegou uma faca e colocou no pescoço do declarante, bem como determinou que seguisse. Comentou que foi até o bairro da Vila Helena, oportunidade em que a ré determinou que ele parasse, bem como que lhe entregasse o dinheiro, ocasião em que o declarante entregou o que tinha, que correspondia a cento e cinco reais. Explicou que percorreu mais um pouco e na rua em que passou havia uns carros de polícia parados, o declarante passou por eles e seguiu um quarteirão, oportunidade em que a ré pediu para parar e desceu do carro. Alegou que permaneceu parado procurando o celular, uma vez que tinha deixado no banco, porém, verificou que o celular não estava lá. Afirmou que, no momento em que a ré viu que o declarante estava com o carro parado, acredita que ela tenha pensado que ele ia fazer alguma coisa, ocasião em que ela voltou correndo e deu um soco na porta do veículo do declarante. Esclareceu que saiu rapidamente com o veículo, trafegando na própria rua em que estava indo, ou seja, voltou na contramão de direção, oportunidade em que chamou a atenção dos policiais. Relatou que os policiais o pararam e perguntaram o que tinha acontecido, oportunidade em que o declarante explicou, momento em que a ré veio caminhando em direção a eles e passou a fazer-se de vítima, afirmando que o declarante tinha feito programa com ela e não tinha efetuado o pagamento, oportunidade em que ela "pegou" o dinheiro do declarante, porém, ele explicou ao policial o que tinha acontecido. Sustentou que os policiais viram que o declarante estava com as bolsas da maternidade dentro do carro, com a cadeirinha, bem como com a pulseira da maternidade, oportunidade em que acreditaram nele, tendo em vista que, a princípio, os policiais tinham acreditado na ré. Reconheceu a ré em juízo como sendo a autora dos fatos. Mencionou que não se recorda o nome da rua na qual parou em razão do semáforo, porém se recorda que era na esquina onde havia um posto, no entanto, não sabe o nome do bairro. Afirmou que se recorda que era na esquina com a Avenida General Carneiro. Informou que parou o veículo em razão do semáforo, oportunidade em que a ré lhe pediu carona. Esclareceu que estava com o vidro do lado do passageiro aberto, momento em que a ré se aproximou e iniciou a conversa com o declarante pelo lado do passageiro, que já estava com o vidro aberto. Alegou que respondeu à ré que não iria levá-la, oportunidade em que ela adentrou o carro pela janela do lado do passageiro, que estava com o vidro aberto, na sequência, ela tirou a faca e encostou no pescoço do declarante. Sustentou que a ré não subtraiu o celular do declarante, uma vez que no momento em que parou para falar com os policiais, viu que o celular estava caído no banco de trás. Afirmou que no momento em que estava relatando aos policiais o que tinha acontecido, a ré também se aproximou dos policiais e narrou aquela história de que o declarante tinha realizado programa com ela e não tinha efetuado o pagamento. Ressaltou que a ré é quem veio em direção aos policiais e apresentou a versão dela, ela não fugiu. Mencionou que a faca foi apreendida. Comentou que no momento em que entregou o

dinheiro à ré, também entregou a liberação para entrar na maternidade, que estava junto com o dinheiro no bolso do declarante, a qual também foi apreendida em poder da ré como prova. Relatou que tinha levado a esposa dele para realizar a consulta normal de pré-natal, às três horas da tarde, porém, o médico falou que ela estava com pressão alta, então a encaminhou para a maternidade para ver o que estava acontecendo, tendo em vista que a esposa dele nunca tinha tido pressão alta. Esclareceu que chegaram ao hospital por volta das cinco horas da tarde. Comentou que no pré-natal passado aconteceu a mesma coisa, porém, ela fez os exames, tomou medicamento e foi embora para casa, no entanto, ela ficou bastante tempo em observação. Explicou que no dia dos fatos, chegaram ao hospital às dezessete horas, porém, desta vez o declarante deixou a esposa dele lá e foi embora para casa, porque acreditou que seria da mesma forma que a vez passada, no entanto, próximo das nove horas da noite a esposa dele o telefonou e falou que teria que fazer o parto, uma vez que já estava com dilatação, oportunidade em que voltou correndo para o hospital com as bolsas contendo as coisas, desse modo, retornou para o hospital aproximadamente nove horas da noite. Afirmou que, por volta das dez horas da noite, saiu para jantar e levar a chave da residência dele na casa de um amigo, oportunidade em que deixou a esposa sozinha no hospital, pois não havia nenhum outro acompanhante. Comentou que o vidro do lado do passageiro estava meio aberto, e no momento em que a ré foi conversar com o declarante, o abriu totalmente. Explicou que, na ocasião em que a ré se aproximou do carro, o próprio declarante abriu o restante do vidro. Relatou que a ré não abriu a porta do carro, ela entrou pela janela do passageiro, a qual estava com o vidro aberto. Informou que a ré entrou pela janela, porque o vidro estava inteiro aberto, tendo em vista que o declarante tinha deixado aberto. Ressaltou que a ré entrou pela janela, tendo em vista que a porta não foi aberta. Sustentou que o momento em que encontrou os guardas era aproximadamente onze horas. Esclareceu que foi aproximadamente uma hora depois que o declarante tinha saído do hospital. Narrou que acredita que ficou com a ré dentro do veículo aproximadamente vinte minutos, até encontrar os guardas. Afirmou que acredita que foi esse tempo que durou a ação. Sustentou que não se recorda exatamente o horário, que pode ser que esteja errado. Alegou que não sabe exatamente quanto tempo ficaram dentro do veículo. Relatou que no momento em que entregou o dinheiro à ré, parou o veículo. Declarou que, no momento em que avistaram os guardas, a ré não falou nada, ela apenas pediu ao declarante que parasse o veículo um quarteirão à frente, momento em que o declarante parou e ela desceu, na sequência, foi embora por uma rua, oportunidade em que o declarante voltou com o carro pela mesma rua em que tinha ido, pela contramão de direção, ocasião em que a ré foi atrás do carro. Explicou que parou o carro, os guardas o abordaram e falaram para descer do veículo, pois, acredita que eles pensaram que havia alguma coisa errada com o declarante, uma vez que estava correndo na contramão de direção. Afirmou que chegou próximo aos guardas primeiro que a ré, oportunidade em que contou que a mulher que estava lá atrás, que era a ré, o havia roubado, momento em que um guarda falou ao outro para que fosse abordá-la, porém, no momento que o guarda foi, a ré também vinha em direção a eles. Informou que a ré estava com o polegar direito machucado, uma vez que ela falou que tinha acabado de sair com um "cara" e estava com o dedo enfaixado. Comentou que acredita que o corte ainda estava sangrando, pois acredita que era coisa recente. Ressaltou que a ré afirmou que alguém a tinha machucado antes de ela entrar no carro do declarante. Alegou que não ficou machucado. Explicou que o celular estava no banco do passageiro, no qual a ré se sentou no momento em que o declarante foi abordado por ela, porém, na ocasião em que a ré desceu, viu que o celular não estava no banco, acreditou até que ela o tivesse levado, no entanto, no momento em que parou para falar com os policiais, procurou no carro e o encontrou caído no chão do banco de trás. Alegou que não sabe como o celular dele foi parar na parte de trás do veículo.

A testemunha de acusação, Wagner Antônio Almeida Borges, guarda civil municipal, disse que estava em um ponto de estacionamento no bairro da Vila Helena, oportunidade em que se deparou com um veículo parando, momento em que, do lado do passageiro, desceu uma mulher com uma faca na mão, e no mesmo momento também desceu

o motorista falando ao depoente que se tratava de um roubo. Relatou que imediatamente abordou a mulher e pediu que soltasse a faca, oportunidade em que ela a colocou dentro de uma bolsa, na sequência, o depoente realizou a revista superficial e localizou a faca, dinheiro bem como um ticket dentro da bolsa. Narrou que solicitou ao rapaz que informasse o que tinha acontecido, oportunidade em que ele relatou que tinha levado a esposa dele, que estava grávida, para realizar o parto no Hospital Modelo, porém, precisava levar a chave ao funcionário dele, ocasião em que parou o veículo num semáforo na avenida General Carneiro, oportunidade em que essa mulher, que depois foi identificada que se tratava de um travesti, pediu carona, porém o indivíduo se negou, ocasião em que a mulher adentrou pela janela do carro e colocou a faca no pescoço dele, momento em que pediu que dirigisse até o bairro da Vila Helena, e chegando próximo ao bairro, ela pediu que ele desse todo o dinheiro a ela. Explicou que o indivíduo informou que colocou a mão no bolso onde estava o dinheiro, bem como o ticket do estacionamento do Hospital Modelo e entregou tudo à mulher. Afirmou que o indivíduo relatou que no momento em que chegou ao bairro e viu a viatura parada em um ponto de estacionamento, com o giroflex ligado, parou para pedir socorro. Sustentou que, diante dos fatos, ambos foram encaminhados à autoridade policial, que tomou todas as providências. Declarou que não conhecia a ré antes dos fatos. Esclareceu que o veículo da vítima parou, a ré desembarcou, ocasião em que o depoente já fez a abordagem, momento em que a vítima já desceu do carro falando que era um roubo. Explicou que a ré não pediu ajuda aos policiais. Afirmou que a ré estava com o dedo machucado e sangrando naquele momento. Informou que a única coisa que a ré falou no momento em que desceu do carro foi que a vítima não tinha pagado. Declarou que a ré não falou nada a respeito do dedo dela, pelo fato de estar sangrando, bem como não comentou nada se tinha acontecido algum problema com a vítima ou se o machucado era devido a algum problema anterior. Relatou que não se recorda o horário exato em que ocorreu a abordagem, porém, acredita que tenha sido por volta de vinte e duas horas. Explicou que estava em um ponto de estacionamento. Sustentou que não viu o veículo da vítima antes da abordagem, parado em algum lugar próximo ao local em que o depoente se encontrava com a viatura.

A testemunha de acusação, Ricardo Luís Oliveira Santos, guarda civil municipal, disse que estava num ponto de parada, na Rua Belo Horizonte, oportunidade em que passou um veículo com uma pessoa que estava com uma faca para o lado de fora, momento em que o veículo parou e o motorista pediu auxílio ao depoente, afirmando que tinha sido roubado. Relatou que a pessoa que o motorista indicou, veio em direção ao depoente e ao outro policial com a faca na mão, oportunidade em que pediram à pessoa que largasse a faca, momento em que ela acabou colocando a faca dentro de uma bolsinha que estava com ela, oportunidade em que seguiu as ordens do depoente. Narrou que o motorista relatou que tinha saído do hospital, uma vez que tinha levado a esposa dele para realizar o parto, ocasião em que precisou sair para levar a chave ao funcionário dele. Acrescentou que, salvo engano, a vítima é feirante ou algo parecido. Esclareceu que a vítima explicou que, durante o trajeto, foi abordado pela ré no momento em que estava na Rua Amazonas com a General Carneiro, salvo engano, ocasião em que ela pediu carona ao motorista, que é a vítima, porém, ele se negou, oportunidade em que a ré adentrou o veículo pelo vidro do lado do passageiro e o obrigou a levá-la até a Rua Belo Horizonte. Comentou que a vítima narrou que chegando próximo à rua mencionada, a ré "tomou" dele a quantia de cento e cinco reais, bem como o ticket do estacionamento do hospital no qual a esposa dele estava internada, uma vez que estava junto com o dinheiro. Afirmou que faz "bico" num mercado localizado na Avenida Ipanema e, geralmente, "esse pessoal" fica nas proximidades, tendo em vista que se trata de um bairro em que há muita concentração "desse pessoal", desse modo, conhecia a ré de vista. Esclareceu que nunca soube de envolvimento criminal da ré, uma vez que nunca chegou ao conhecimento do depoente. Informou que no momento em que a ré desceu do carro e se encaminhou ao depoente, não se recorda de ela ter alegado alguma coisa. Sustentou que se recorda de ela continuar andando com a faca na mão. Alegou que não se lembra de a ré ter falado algo ou de ter dado alguma versão acerca dos fatos. Comentou que a ré estava machucada, porém, negou o socorro. Mencionou que, salvo engano, a ré

estava com o dedo machucado. Declarou que não pode afirmar se se tratava de um machucado recente ou antigo, uma vez que poderia ser que ela tivesse batido, e se estivesse sangrando, não teria como o depoente saber se se tratava de um machucado recente ou não. Relatou que ofereceu ajuda no tocante ao ferimento, porém a ré negou. Esclareceu que se recorda que a abordagem foi realizada antes da meia-noite, tendo em vista que o comércio ainda estava aberto. Narrou que dentro da bolsa da ré havia alguns pertencentes dela, a faca, o dinheiro, o papel, bem como um espelho e algumas coisinhas assim.

A ré negou os fatos. Disse que usa a opção sexual dela como uma forma de sobrevivência. Relatou que no dia dos fatos tinha ido para a rua fazer programa como um dia qualquer. Explicou que a Avenida General Carneiro é um ponto de prostituição, onde ali ficam travestis. Esclareceu que a Avenida General Carneiro é um ambiente onde ela e as demais fazem programa, ficam peladas, onde acontece a prostituição. Afirmou que realmente parou um gol branco no semáforo, oportunidade em que o motorista a chamou para fazer um programa. Informou que ele a chamou com as mãos e perguntou quanto ela cobraria para fazer o programa, oportunidade em que a interroganda combinou com ele o valor de cinquenta reais, ocasião em que pararam o carro em local bastante próximo dali de onde estavam. Narrou que ambos foram para o banco traseiro do carro e realizaram o programa. Ressaltou que o programa não foi demorado, foi rápido. Afirmou que o local para onde foram era próximo ao Hospital Evangélico. Sustentou que na hora do indivíduo efetuar o pagamento, ele tirou uma faca e golpeou a interroganda no dedo direito. Explicou que não se evadiu do carro porque os pertences dela estavam lá dentro, bem como porque ele saiu em alta velocidade. Mencionou que até perguntou a advogada dela se o indivíduo não tinha recebido nenhuma multa, bem como se alguma câmera teria registrado algo, uma vez que ele saiu em alta velocidade. Alegou que permaneceu o tempo todo conversando com ele, pedindo a ele que tivesse calma. Ressaltou que se estivesse na posse de uma faca, já possuindo antecedentes, poderia ter feito alguma coisa a ele, no entanto, não foi isso que aconteceu. Comentou que o único momento que se sentiu em segurança, foi na ocasião em que viu a Guarda Municipal, oportunidade em que puxou a chave do carro e este acabou desligando, momento em que a interroganda puxou o freio de mão e foi com a faca em mãos. Declarou que foi ela quem chamou a polícia. Ressaltou mais uma vez que foi ela quem chamou a polícia. Informou que, assim que chamou a polícia, relatou o que tinha acontecido, oportunidade em que os policiais lhe perguntaram se tinha passagem, ocasião em que respondeu que sim, momento em que a colocaram sentada no chão e afirmaram que ela estava presa pelo artigo 157, diante disso, falou que não ia nem dar o depoimento dela aos policiais e tampouco na delegacia. Relatou que acabou falando um pouquinho na audiência de custódia também, oportunidade em que falou que a história é sempre a mesma, só muda os personagens, uma vez que a interroganda sempre é ré confessa. Sustentou que está falando a verdade e somente ela sabe o que está passando lá dentro do presídio. Afirmou que tendo em vista que o indivíduo é casado, com uma esposa dentro de casa, principalmente naquela situação em que ia ter um filho, acredita que ele deveria ter tido o mínimo de consideração, de não ter ficado rodando no ponto de prostituição, de não ter feito uma sem-vergonhice dessas com família dele. Declarou que não é nenhuma vítima também, já que possui antecedentes, no entanto, não é certo a interroganda ser condenada por eles, uma vez que não cometeu roubo, pois não houve roubo algum e tampouco um furto e sim um desacordo comercial. Alegou que se tivesse a intenção, estando com a posse de uma faca, poderia ter roubado telefone dele, o carro dele, bem como poderia ter efetuado o sequestro dele. Ressaltou que poderia ter feito várias coisas, porém não fez. Comentou que, no momento em que a vítima se recusou a efetuar o pagamento a ela, ele não tentou jogá-la para fora do carro, porque nesse momento ele ligou o veículo e saiu em alta velocidade. Sustentou que a vítima se recusou a pagar, porém, manteve a interroganda dentro do carro, porque foi o momento em que ele puxou a faca em direção a ela e desferiu um golpe no polegar direito dela, uma vez que é destra. Relatou que conseguiu tirar a faca da mão da vítima, oportunidade em que ele saiu em alta velocidade, e no momento em que a interroganda percebeu, tinham saído da General Carneiro e já estavam praticamente na zona norte, tendo em vista que

estavam na Avenida Belo Horizonte, na Vila Helena, a qual praticamente já é zona norte. Explicou que a vítima se recusou a pagar e saiu com o carro com a interroganda dentro. Esclareceu que os policiais afirmaram que dentro da bolsa da interroganda tinha o valor de cento e cinco reais, bem como um ticket, no entanto, esse valor não foi pago a ela, e agora ela é quem está presa. Declarou que já foi processada antes. Afirmou que os clientes agem de má fé com elas. Alegou que está sendo acusada somente pelo fato de ser homossexual e por ter antecedentes. Informou que não conhecia os guardas municipais que realizaram a abordagem antes dos fatos. Relatou que desejava enfatizar que ouviu os guardas conversando e coagindo a vítima, uma vez que os ouviu falar à vítima: "não, pode ir, porque devido ela já ter passagem, é um ladrão a menos na rua". Comentou que em nenhum momento a trataram com respeito, pois, não é pelo fato de ela ser homossexual, mas sim por ser um ser humano. Narrou que colocaram a interroganda sentada na calçada, e, em determinado momento, começou a sentir sede, que acredita que talvez seja devido ao corte que sofreu. Mencionou que tinha algumas pessoas na calçada. Sustentou que perguntou à advogada dela se não havia alguma filmagem, porque um guarda falou que ela estava com a faca para fora, enquanto o outro falou que ela desceu e o abordou normalmente, portanto, existe muita contradição nos depoimentos deles. Explicou que pararam o veículo num lugar bem próximo à General Carneiro, uma vez que, no momento em que ele concordou em fazer o programa com ela, e destravou a porta do carro para ela entrar, porque a interroganda não entrou pela janela, não entrou por fresta nenhuma e, tampouco pela fechadura. Esclareceu que entrou pela porta mesmo e porque foi a vítima que abriu. Narrou que pararam o carro em lugar bem próximo, porque a vítima não a levou em nenhum drive e nem a levou a um motel. Mencionou que se a polícia os pegassem realizando o programa, daria até um atentado violento ao pudor. Declarou que permaneceram no interior do veículo por aproximadamente vinte minutos, meia hora. Afirmou que foi o tempo suficiente para a interroganda realizar o programa dela. Mencionou que gostaria que tudo fosse levado em consideração, e não somente os maus antecedentes dela, oportunidade em que foi alertada que todas as provas produzidas seriam levadas em consideração, e não somente os antecedentes criminais da interroganda. Afirmou que gostaria que tudo fosse analisado, tendo em vista que um falou que ela entrou pela fresta da janela, o outro falou que ela entrou pela porta, enfim. Alegou que, uma vez que a vítima é casada, deveria ter respeitado a esposa dele, bem como o filho dele que estava nascendo, no entanto, ele não teve compaixão nem mesmo pelo pessoal dele, que dirá por uma pessoa que está na rua. Sustentou que faz da sexualidade dela um modo de ganhar dinheiro, porém, viu que isso não irá levá-la a nada. Relatou que o pessoal não paga. Afirmou que não houve roubo algum e sim desacordo comercial.

O conjunto probatório não autoriza concluir a autoria do crime por parte da denunciada, pois, como bem ressaltado pela Defesa, existem várias contradições no depoimento da vítima. Note-se que a vítima alegou que parou o carro em razão do semáforo, oportunidade em que a ré se aproximou da janela do lado do passageiro, a qual estava um pouco aberta, e lhe pediu carona, ocasião em que a vítima abriu totalmente a janela para responder que não poderia dar-lhe carona, momento em que a ré adentrou o veículo da vítima pela janela do lado do passageiro, tirou uma faca e a encostou no pescoço da vítima, determinando que a levasse até o bairro da Vila Helena, no entanto, como bem ressaltado pela defesa, se a vítima não ia dar a carona à ré, bastava sinalizar ou dizer que não, sendo desnecessário, para isso, abrir completamente a janela do veículo, do lado do passageiro, principalmente porque se tratava de período noturno e o lugar não era indicado para a própria segurança. Ademais, o mais coerente seria que a vítima não se arriscasse dessa forma, afinal, conforme relatado por ele, retornaria brevemente ao hospital para acompanhar o nascimento de seu filho.

Por outro lado, também é difícil de acreditar que a ré tenha conseguido adentrar o veículo da vítima pela janela do lado do passageiro conforme ele alega, posto que não se trata de uma tarefa fácil, a qual exige bastante habilidade e muita rapidez, portanto, tendo em vista que a vítima já havia falado à ré que não lhe daria a carona solicitada, no momento em que percebeu os movimentos dela para adentrar o veículo pela janela, o mais coerente seria que tivesse, ao menos, tentado fechar a

janela ou saído com o carro rapidamente do local, até mesmo como forma de se preocupar com a própria segurança, no entanto, não foi o que aconteceu, pois conforme suas declarações, permaneceu parado no local.

Também assiste razão à Defesa no tocante ao corte no dedo da mão da ré, pois como bem ressaltado, se ela estava praticando um roubo, não havia motivos para conversar com a vítima e lhe contar que o corte que possuía no dedo havia sido feito por uma pessoa com quem tinha realizado um programa momento antes. Ademais, a testemunha Wagner foi categórica ao afirmar que a ré estava com o dedo machucado e sangrando no momento da abordagem, o que demonstra que o ferimento tinha acontecido em momento recente, fato que também foi constatado no laudo pericial de fls. 67/68.

Importante ressaltar que também há contradição entre as declarações da vítima e os depoimentos dos guardas municipais, posto que a vítima alegou que, depois que a ré desceu do carro, voltou rapidamente com o veículo na mesma via, trafegando na contramão de direção, oportunidade em que chamou a atenção dos guardas que estavam parados em determinado ponto. No entanto, o guarda Wagner afirmou que estava parado em determinado ponto no bairro da Vila Helena, oportunidade em que visualizou um veículo parando, e do lado do passageiro desceu uma mulher com uma faca na mão, ao mesmo tempo em que também desceu o motorista falando que se tratava de um roubo. Já o guarda Ricardo afirmou que se encontrava em um determinado ponto de parada na Rua Belo Horizonte, oportunidade em que passou um veículo com uma pessoa no lado do passageiro, que segurava uma faca para o lado de fora, momento em que o veículo parou e o motorista desembarcou pedindo auxílio ao guarda, afirmando que tinha sido roubado. Atente-se que, se realmente a vítima tivesse seguido em alta velocidade pela contramão de direção como alega, certamente os guardas teriam se recordado desse fato, primeiro porque não é algo que acontece todos os dias e, segundo, porque os fatos ocorreram aproximadamente dois meses antes da data da audiência, portanto, certamente se lembrariam. Tais contradições colocam em dúvida as alegações da vítima.

Note-se que, a vítima relatou que depois que a ré adentrou o veículo, apontou-lhe uma faca no pescoço e o mandou seguir até o bairro da Vila Helena, oportunidade em que determinou que parasse o veículo e lhe entregasse o dinheiro, na sequência a vítima continuou trafegando, ocasião em que passaram por uma viatura da guarda civil municipal que se encontrava parada em determinado ponto do bairro, momento em que percorreram mais um quarteirão e a ré pediu à vítima que parasse o veículo, ocasião em que desembarcou. Também alegou que, ao notar que a vítima estava com o carro parado, enquanto procurava o celular, a ré voltou correndo e deu um soco na porta do veículo. Contudo, tais alegações se mostram contraditórias, tendo em vista que, se a ré tinha acabado de praticar um roubo, certamente não iria pedir à vítima que parasse o carro a apenas um quarteirão de distância dos guardas municipais; também não justifica uma pessoa que acabou de cometer um roubo e que se encontra em local próximo à viatura da guarda municipal, retornar para dar um soco na porta do veículo, correndo o risco de ser presa em flagrante.

Ressalta-se que, tanto a vítima quanto os guardas municipais foram unânimes em afirmar que a ré não fugiu do local, posto que ela é quem foi ao encontro dos guardas. Ademais o guarda Wagner relatou que a ré desceu do veículo com uma faca na mão, oportunidade em que pediu a ela que soltasse a faca, momento em que ela a guardou na bolsa; e o guarda Ricardo alegou que no momento em que a ré caminhou em direção a ele, estava com a faca na mão, no entanto, o comportamento mais comum de uma pessoa que acabou de cometer um crime, é procurar evadir-se do local e também desvencilhar-se do instrumento do crime, e não se apresentar com ele em mãos. Assim, havendo dúvidas acerca da prática do delito narrado na denúncia por parte da acusada, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a sua absolvição, uma vez que as provas impossibilitaram que a Justiça Pública provasse, estreme de dúvidas, a autoria do crime.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e absolvo a ré FERNANDA, registrado civilmente como KARL ANDERSON DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor da ré.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Sorocaba, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA